

DIARIO OFICIAL

DE LA REPUBLICA DE CHILE

Ministerio del Interior y Seguridad Pública

i
CUERPO

LEYES, REGLAMENTOS Y DECRETOS DE ORDEN GENERAL

Núm. 41.035.- Año CXXXVII - N° 815.596 (MR.)	Ejemplar del día.....\$200.- (IVA incluido) Atrasado.....\$400.- (IVA incluido)	Edición de 20 páginas Santiago, Jueves 18 de Diciembre de 2014
---	--	---

SUMARIO

Normas Generales

PODER LEGISLATIVO

MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

Subsecretaría del Interior

Ley número 20.793.-
Instaura el Día Nacional del
Medio Ambiente.....P.2

PODER EJECUTIVO

MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

Subsecretaría del Interior

Resolución número 8.295
exenta.- Invalida concursos
que indica en Intendencia
Regional de Valparaíso y
Gobernación Provincial de
Petorca.....P.2

Resolución número 9.846
exenta.- Invalida concursos
que indica en Subsecretaría
del Interior.....P.3

MINISTERIO DE HACIENDA

Decreto número 3 75
exento.- Aplica rebajas de
derechos de aduana para la

importación de azúcar cruda,
azúcar refinada grados 1 y 2, y
azúcar refinada grados 3 y 4, y
subestándares.....P.5

Decreto número 376
exento.- Aplica rebajas de
derechos de aduana para
la importación de trigo y
harina de trigo o de morcajo
(tranquillón).....P.5

Dirección de Presupuestos

Resolución número 937
exenta.- Fija montos de los
aranceles por el desarrollo de
los procesos establecidos en la
ley N° 20.129.....P.7

Tesorería General de la República

Resolución número 1.563.-
Asigna a don Ediljo Damián
Jorquera Rivera como
Abogado del Servicio de
Tesorías.....P.7

Resolución número 1.575.-
Asigna a funcionarios que
indica para desempeñar, en
calidad de subrogante función
que señala.....P.7

Resolución número 1.580.-
Asigna a don Manuel
Alejandro Lisboa Cordero
como Abogado del Servicio
de Tesorerías.....P.8

Servicio Nacional de Aduanas

Dirección Nacional

Resolución número 6.704
exenta.- Prorroga, en la Aduana

de Arica, presentación del
manifiesto marítimo de
carga de ingreso en formato
papel.....P.8

MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO

Subsecretaría de Economía y
Empresas de Menor Tamaño

Decreto número 205.-
Modifica decreto N° 107, de
2012, que instituye Semana
Nacional de las Empresas de
Menor Tamaño.....P.9

Subsecretaría de Pesca y
Acuicultura

Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura

Dirección Nacional

Resolución número 4.928
exenta.- Declara emergencia
de plaga por presencia de la
microalga *Didymosphenia
geminata* en sector que indica
.....P.9

OTRAS ENTIDADES

Banco Central de Chile

Tipos de cambio y paridades
de monedas extranjeras para
efectos que señala.....P.10

Servicio Nacional de Capacitación y Empleo

Extracto de resolución
número 6.547 exenta, de 2014,
Capacitación y Gestión por
Competencias Limitada....P. 10

Extracto de resolución
número 6.582 exenta, de
2014, Municipalidad de
Quilpué.....P.10

Extracto de resolución
número 6.583 exenta, de 2014,
Apoyo Integral Capacitación
Limitada.....P.10

Extracto de resolución
número 6.584 exenta, de 2014,
Claude Asociados y Compañía
Limitada.....P.10

Extracto de resolución
número 6.585 exenta, de 2014,
Sociedad de Capacitación I.E.G.
Limitada.....P.10

Extracto de resolución
número 6.586 exenta, de
2014, Invercap Capacitación
Limitada.....P.10

Extracto de resolución
número 6.587 exenta, de
2014, Proyectos Labores
Capacitaciones Limitada
.....P.10

Extracto de resolución
número 6.588 exenta, de
2014, Conexo Capacitaciones
Limitada.....P.10

Extracto de resolución
número 6.589 exenta, de
2014, Centro de Capacitación
y Calidad Empresarial Sociedad
Anónima.....P.10

Extracto de resolución
número 6.590 exenta, de 2014,
Centro Regional de Formación
y Capacitación Integral
Limitada.....P.11

Extracto de resolución
número 6.591 exenta, de 2014,
Instituto de Capacitación
Técnica de la Prevención y
Seguridad Limitada P.11

Extracto de resolución
número 6.592 exenta, de 2014,
Centro de Capacitación Jetz
Limitada.....P.11

Extracto de resolución
número 6.593 exenta, de 2014,
Centro de Capacitación Alcalá
Limitada.....P.11

Extracto de resolución
número 6.594 exenta, de
2014, Centro Técnico
Magistra Capacitaciones
Limitada.....P.11

Extracto de resolución
número 6.910 exenta, de
2014, Pasajo Capacitación
S.A.....P.11

MUNICIPALIDADES

Municipalidad de San Miguel

Decreto alcaldicio número
3.162 exento.- Modifica
Ordenanza Local del Plan
Regulador Comunal de San
Miguel.....P.11

Decreto alcaldicio número
3.163 exento.- Promulga
Modificación al Plan
Regulador Comunal de San
Miguel.....P.15

Decreto alcaldicio número
3.164 exento.- Promulga
Modificación al Plan
Regulador Comunal de San
Miguel.....P.18

1		
Director: Carlos Orellana Céspedes Sitio Web: www.diaioficial.cl Mesa Central: +56 2 24863600 Dirección: Dr. Torres Boonen 511, Providencia. Santiago	Consultas Telefónicas: +56 2 24863601 Consultas E-mail: consultas@diarioficial.cl Atención a Regiones: zonanorte@dianooficial.cl zonasur@diarioficial.cl	Miembro de la Red de D C [Y1* R Q A Diarios Oficiales Americanos " £ ¢ ; V _{com} soficiales

**PROMULGA MODIFICACIÓN AL PLAN REGULADOR COMUNAL DE
SAN MIGUEL**

Núm. 3.163 exento.- San Miguel, 3 de diciembre de 2014.- Vistos:

1. Decreto exento N° 2.401, de 16 de noviembre de 2005, que aprobó el Plan Regulador Comunal de San Miguel, instrumento de planificación territorial compuesto por la Memoria Explicativa, Estudio de Factibilidad Sanitaria, Evaluación de Suficiencia en Infraestructura de Equipamiento de la comuna de San Miguel, Estudio de Capacidad Vial, Estudio de Riesgos y Restricciones, Informe de Justificación de Diferencias, Ordenanza Local del Plan Regulador Comunal de San Miguel y los planos denominados PRSM-1, de Zonificación, escala 1:5.000 y PRSM-2, de Vialidad Estructurante, escala 1:5.000; y el texto de Ordenanza Local del Plan Regulador de San Miguel.

2. Acuerdo N° 1.229 del Concejo Municipal, de 10 de mayo de 2011, que aprobó el inicio de estudios para modificación del Plan Regulador Comunal vigente, en relación con el cambio del uso del suelo de las siguientes zonas, conforme la presentación del Asesor Urbanista, que pasa a formar parte integrante del acuerdo:

- a) El polígono delimitado por las calles Ramón Subercaseaux, Ricardo Morales, Soto Aguilar y Los Castaños.
- b) El polígono delimitado por las calles Chiloé, Salesianos, Avenida Santa Rosa y Ureta Cox.
- c) El polígono delimitado por las calles Santa Fe, Macaroff, Tannenbaum y Vargas del Campo.

3. Oficio ordinario N° 38/228, de 2 de febrero de 2012, del Alcalde de San Miguel a la Ministra del Medio Ambiente, informando sobre los estudios tendientes a la modificación del Plan Regulador Comunal en el sector denominado El Tatío, en el cual se requiere realizar una Evaluación Ambiental Estratégica, adjuntando el Informe Ambiental N° 1.

4. Oficio ordinario N° 120753/12, de 16 de marzo de 2012, del Subsecretario del Medio Ambiente al Alcalde de San Miguel, dando respuesta a la información sobre modificación del Plan Regulador Comunal en el sector denominado El Tatío, efectuando recomendaciones al respecto.

5. Acuerdo N° 1.358 del Concejo, de 31 de julio de 2012, que aprueba el inicio del procedimiento de modificación del Plan Regulador Comunal vigente, en relación con el cambio del uso del suelo, en la zona denominada Zona ZU 2 prima, Sector El Tatío, conforme la presentación del Asesor Urbanista, que pasa a formar parte integrante del acuerdo.

6. Oficio ordinario N° 37/1118, de 14 de agosto de 2012, del Alcalde de San Miguel a la Ministra del Medio Ambiente, adjuntando el Informe Ambiental, Modificación Plan Regulador Comunal de San Miguel, Sector El Tatío, Evaluación Ambiental Estratégica, estableciendo el objetivo técnico urbanístico, fijándose los criterios de sustentabilidad y los objetivos ambientales que se persiguen.

7. Oficio ordinario N° 38/1259, de 14 de septiembre de 2012, del Alcalde de San Miguel a la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, remitiendo expediente técnico de modificación del Plan Regulador Comunal de San Miguel en el sector denominado El Tatío, para revisión preliminar oficial, incluyendo Memoria Explicativa, Informe de Evaluación Ambiental Estratégica, Estudio de Capacidad Vial, Estudios de Factibilidad Sanitaria, Planimetría Modificación Sector El Tatío y Planimetría Factibilidad Sanitaria.

8. Oficio ordinario N° 123555/12, de 8 de octubre de 2012, de la Subsecretaría de Medio Ambiente al Alcalde de San Miguel, remitiendo observaciones al Informe Ambiental del proyecto de Modificación del Plan Regulador Comunal de San Miguel, sector El Tatío.

9. Oficio ordinario N° 37/1567, de 30 de noviembre de 2012, del Alcalde (S) de San Miguel a la Ministra del Medio Ambiente, adjuntando el Informe Ambiental, Modificación Plan Regulador Comunal de San Miguel, Sector El Tatío, Evaluación Ambiental Estratégica, estableciendo el objetivo técnico urbanístico, fijándose los criterios de sustentabilidad y los objetivos ambientales que se persiguen.

10. Decreto exento N° 2.761, de 25 de octubre de 2012, que aprobó la proposición de proceso de participación ciudadana para la modificación del Plan Regulador Comunal de San Miguel en los sectores denominados "Industrial Mixto", "El Tatío" y "Equipamiento Educacional".

11. Oficios ordinarios N° 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 y 09, de 29 de octubre de 2012, enviados por carta certificada a través de Correos Chile, del Asesor Urbanista a las organizaciones Junta de Vecinos Colón América UV N° 48; Junta de Vecinos 12 de Octubre UV N° 48; Asociación Deportiva Recreo Colón América, UV N° 48; Comité de Adelanto Cooperativa Santa Fe UV N° 48; Comité de Adelanto Sigamos Soñando, UV N° 48; Comité de Vivienda Pueblo Unido UV N° 48; Comité de Adelanto Mejor Hogar UV N° 48; y Comité de Adelanto Adonai Iturra UV N° 48, invitando a la Primera Audiencia Pública de Información del Proyecto

de Modificación al Plan Regulador Comunal, del día 6 de noviembre de 2012, a las 18:00 horas, en la sede del Club Deportivo Santa Fe, calle Santa Fe N° 707, adjuntando memoria explicativa de la modificación y copia del decreto exento N° 2.761, de 25 de octubre de 2012.

12. Aviso de prensa publicado en el diario La Nación el 31 de octubre de 2012, informando el inicio del procedimiento de modificación del Plan Regulador Comunal en el sector El Tatío, indicando el lugar y fechas de exposición del proyecto de modificación, el lugar de exposición y retiro del expediente y el lugar y fecha de las audiencias públicas de información y consulta a la comunidad.

13. Aviso de Audiencia Pública Informativa de Modificación al Plan Regulador Comunal de San Miguel, sector El Tatío, Unidad Vecinal N° 48, distribuido en operativo puerta a puerta.

14. Aviso de prensa publicado en el diario La Nación el 7 de noviembre de 2012, informando el inicio del procedimiento de modificación del Plan Regulador Comunal en el sector El Tatío, indicando el lugar y fechas de exposición del proyecto de modificación, el lugar de exposición y retiro del expediente y el lugar y fecha de las audiencias públicas de información y consulta a la comunidad.

15. Registro de asistencia a la Primera Audiencia Pública Informativa del Sector El Tatío, realizada el 6 de noviembre de 2012.

16. Aviso de Exposición Pública de Modificación al Plan Regulador Comunal de San Miguel, sector El Tatío, Unidad Vecinal N° 48, distribuido en operativo puerta a puerta.

17. Acta de la Sesión Extraordinaria de 12 de noviembre de 2012 del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil, realizada con el fin de informar sobre los tres expedientes de modificación del Plan Regulador Comunal, entre los que se incluye el sector El Tatío, conforme lo dispuesto en el cronograma aprobado por decreto exento N° 2.761, de 25 de octubre de 2012.

18. Oficios ordinarios N° 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29, de 13 de noviembre de 2012, enviados por carta certificada a través de Correos Chile, del Asesor Urbanista a las organizaciones Junta de Vecinos Colón América UV N° 48; Junta de Vecinos 12 de Octubre UV N° 48; Asociación Deportiva Recreo Colón América, UV N° 48; Comité de Adelanto Cooperativa Santa Fe UV N° 48; Comité de Vivienda Pueblo Unido UV N° 48; Comité de Adelanto Sigamos Soñando, UV N° 48; Comité de Adelanto Mejor Hogar UV N° 48; y Comité de Adelanto Adonai Iturra UV N° 48, invitando a la Segunda Audiencia Pública de Información del Proyecto de Modificación al Plan Regulador Comunal, del día 11 de diciembre de 2012, a las 18:00 horas, en la sede del Club Deportivo Santa Fe, calle Santa Fe N° 707; informando además que a partir de 12 de noviembre de 2012 se realiza la exposición pública del proyecto, por un plazo de 30 días.

19. Aviso de Audiencia Pública Consultiva de Modificación al Plan Regulador Comunal de San Miguel, sector El Tatío, Unidad Vecinal N° 48, distribuido en operativo puerta a puerta.

20. Registro de asistencia a la Segunda Audiencia Pública del Sector El Tatío, realizada el 11 de diciembre de 2012.

21. Oficio ordinario N° 124705/12, de 19 de diciembre de 2012, del Subsecretario de Medio Ambiente al Alcalde de San Miguel, señalando que en atención a lo solicitado en el oficio ordinario N° 37/1567, y en conformidad a lo establecido en el artículo 7° bis de la ley N° 19.300, informa que se revisó la segunda versión del Informe Ambiental de la modificación del Instrumento de Planificación Territorial denominado "Plan Regulador Comunal de San Miguel". De la revisión del documento citado anteriormente, y considerando las observaciones realizadas a la primera versión del informe ambiental contenidas en el oficio N° 123555/12, de fecha 08/10/2012, la Subsecretaría del Medio Ambiente observa lo siguiente: En resumen, tanto el criterio de desarrollo sustentable como el objetivo ambiental del plan poseen alcances que deben ser revisados, así como también el plan de seguimiento de variables ambientales propuesto. Por todo lo anterior, y en razón de las consideraciones planteadas y de la modificación realizada al plan, se observa que la segunda versión del Informe Ambiental de la modificación del Plan Regulador Comunal de San Miguel, sector El Tatío, cumple con los contenidos mínimos. Solicita que una vez realizada la consulta pública del Informe Ambiental, de acuerdo a lo establecido en el artículo 7° bis de la ley N° 19.300, se envíen a ese Ministerio los antecedentes de dicha consulta y de la forma de participación del público interesado, según lo establecido en el artículo 7° ter, letra c), de la misma ley. Asimismo, se solicita se envíe copia del decreto o resolución que aprueba su Plan Regulador, con los contenidos estipulados en el artículo 7° quáter de la ley antes citada.

22. Acta de la Sesión Extraordinaria de 3 de enero de 2013 del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil, realizada con el fin de informar sobre los tres expedientes de modificación del Plan Regulador Comunal, entre los cuales se cuenta el sector El Tatío, conforme lo dispuesto en el cronograma aprobado por decreto exento N° 2.761 de 25 de octubre de 2012.

23. Aviso publicado en el diario electrónico La Nación el día 25 de enero de 2013, mediante el cual se invita a los vecinos a conocer el contenido del Informe Ambiental aprobado por Ord. N° 124705/12 de fecha 19 de diciembre del 2012 del

Subsecretario del Ministerio del Medio Ambiente, en relación a la presentación del proyecto de modificación al Plan Regulador Comunal de San Miguel, en el Sector denominado El Tatio. Esta consulta pública se efectuará desde el día lunes 28 de enero al 8 de febrero del 2013, en la Antesala del Salón "Blanca Subercaseaux de Errázuriz" en la Municipalidad de San Miguel (Salón de Concejo Comunal), ubicada en el primer piso, en la Gran Avenida José Miguel Carrera N° 3418. El Informe Ambiental del proyecto de modificación al Plan Regulador Comunal, estará a disposición del público interesado en el lugar indicado, en horario de lunes a viernes, desde las 9:00 a las 13:30 horas.

24. Acta de la Sesión Ordinaria N° 547 del Concejo Municipal, de 29 de enero de 2013, en la que se aprobaron los proyectos de modificación al Plan Regulador Comunal en los sectores El Tatio, Equipamiento Educacional e Industrial Mixto.

25. Acuerdo N° 1.420 del Concejo Municipal, de 29 de enero de 2013, que aprueba una modificación al Plan Regulador Comunal de San Miguel, aprobado por decreto exento N° 2.041, de 16 de noviembre de 2005, publicado en el Diario Oficial del 28 de noviembre de 2005, y modificaciones posteriores, en el sentido de reemplazar parte de la Zonificación EC-1 (Equipamiento Recreacional y Deportivo), contenidas en el polígono A-B-C-D de la modificación, pasando a ser zona ZU-2' (Residencial de Renovación), de acuerdo a lo graficado en el plano M3-ZU2'-PRSM, Zonificación, confeccionado por Asesoría Urbana de la Municipalidad de San Miguel.

26. Oficio ordinario N° 634, de 8 de febrero de 2013, del Secretario Regional Ministerial Metropolitano de Vivienda y Urbanismo al Alcalde de San Miguel, informando observaciones al proyecto de modificación del Plan Regulador de San Miguel, sectores El Tatio, Zona Industrial Mixta ZU 4 y Equipamiento Educacional.

27. Certificado de la Secretaría Municipal (S), de 28 de febrero de 2013, de que en el proceso de modificación del Plan Regulador en los sectores El Tatio, Equipamiento Educacional e Industrial Mixto no se presentaron observaciones por parte de los interesados.

28. Oficio ordinario N° 38/268, de 6 de marzo de 2013, del Alcalde de San Miguel al Secretario Regional Ministerial Metropolitano de Vivienda y Urbanismo, dando respuesta a observaciones de su oficio ordinario N° 634, de 8 de febrero de 2013.

29. Oficio ordinario N° 38/277, de 7 de marzo de 2013, del Alcalde de San Miguel al Secretario Regional Ministerial Metropolitano de Vivienda y Urbanismo, remitiendo, para revisión final, expedientes técnicos de modificación al Plan Regulador Comunal de San Miguel, sector El Tatio.

30. Oficio ordinario N° 1.375, de 2 de abril de 2013, del Secretario Regional Ministerial Metropolitano de Vivienda y Urbanismo al Alcalde de San Miguel, acusando recibo e informado antecedentes faltantes del proyecto de modificación al Plan Regulador Comunal de San Miguel, sector El Tatio.

31. Certificado del Secretario Municipal, de 5 de abril de 2013, de la realización de la Primera Audiencia Pública de Información del proyecto de modificación del Plan Regulador Comunal en el sector El Tatio, el día 6 de noviembre de 2012.

32. Certificado del Secretario Municipal, de 5 de abril de 2013, de la realización de la Segunda Audiencia Pública Consultiva del proyecto de modificación del Plan Regulador Comunal en el sector Industrial Mixto, el día 11 de diciembre de 2012.

33. Certificado del Secretario Municipal, de 5 de abril de 2013, de que entre los días lunes 12 de noviembre al martes 11 de diciembre de 2012, ambas fechas inclusive, en la Antecámara de Secretaría de la Sala de Sesiones Blanca Subercaseaux de Errázuriz, ubicada en el primer piso del Edificio Consistorial, Gran Avenida 3418, se realizó la exposición pública de la "Modificación al Plan Regulador Comunal de San Miguel, sector El Tatio".

34. Certificado del Secretario Municipal, de 5 de abril de 2013, de que con fecha 12 de noviembre de 2012 se realizó la Primera Sesión de Consulta del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil, realizada con el fin de informar sobre el proyecto de modificación del Plan Regulador Comunal en el sector El Tatio.

35. Certificado del Secretario Municipal, de 5 de abril de 2013, de que con fecha 3 de enero de 2013 se realizó la Segunda Sesión de Consulta del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil, realizada con el fin de informar sobre el proyecto de modificación del Plan Regulador Comunal en el sector El Tatio.

36. Decreto exento N° 869, de 8 de abril de 2013, que sanciona el acuerdo N° 1.420 del Concejo, de 29 de enero de 2013, aprobatorio del proyecto de modificación al Plan Regulador Comunal de San Miguel y a la Ordenanza Local del Plan Regulador en el sector denominado El Tatio, conforme a lo solicitado por el Asesor Urbanista, para los efectos de completar el trámite de aprobación ministerial del mismo.

37. Certificado del Secretario Municipal, de 19 de junio de 2013, de que la entrega de volantes informativos puerta a puerta es un método habitual de información a la comunidad.

38. Informe del Asesor Urbanista de que en el proceso de modificación del Plan Regulador Comunal en el sector denominado El Tatio, no ha habido cambios significativos entre el proyecto que se expuso al público en la Audiencia Informativa, en la Audiencia Consultiva, en período de exposición de 30 días y el proyecto que se remite a la Seremi Minvu para Revisión Oficial e Informe Técnico.

39. Oficio ordinario N° 37/980, de 29 de julio de 2013, del Alcalde de San Miguel al Subsecretario del Medio Ambiente, remitiendo los testimonios de la consulta pública y de la forma de participación del público interesado, sobre el Informe Ambiental del proyecto de modificación del Plan Regulador Comunal de San Miguel, en el sector El Tatio.

40. Oficio ordinario N° 38/1008, de 2 de agosto de 2013, del Alcalde de San Miguel al Secretario Regional Ministerial Metropolitano de Vivienda y Urbanismo, remitiendo los documentos solicitados por oficio ordinario N° 1.375, de 2 de abril de 2013, para revisión oficial.

41. Certificado del Secretario Municipal, de 3 de octubre de 2013, de que la publicación de avisos en diario electrónico es una de las formas de comunicación masiva más habituales utilizadas en la comuna.

42. Oficio ordinario N° 133169, de 10 de agosto de 2013, del Subsecretario del Medio Ambiente al Alcalde de San Miguel, dando cuenta de haber recibido el Informe Ambiental corregido al Plan Regulador Comunal de San Miguel sector El Tatio, para el cual esa institución ya realizó observaciones, y los antecedentes de la consulta realizada, solicitando que se le envíe copia, una vez dictado, el decreto de aprobación del plan regulador en cuestión, con los contenidos estipulados en el artículo 7° quáter de la ley 19.300.

43. Oficio ordinario N° 4174, de 10 de septiembre de 2013, del Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo al Alcalde de San Miguel, informando observaciones al expediente de modificación al Plan Regulador Comunal de San Miguel, sector El Tatio.

44. Oficio ordinario N° 38/1329, de 7 de octubre de 2013, del Alcalde de San Miguel al Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, remitiendo observaciones subsanadas.

45. Oficio ordinario N° 5034, de 4 de noviembre de 2013, del Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo al Alcalde de San Miguel, emitiendo informe técnico desfavorable al expediente de modificación al Plan Regulador Comunal de San Miguel, sector El Tatio. No obstante lo anterior, el municipio podrá corregir y completar los documentos del expediente, a fin de subsanar los reparos formulados ingresando la documentación pertinente que posibilite una nueva revisión e informe técnico, que permita completar el proceso de aprobación de la modificación.

46. Acuerdo del Concejo N° 1.502, de 30 de diciembre de 2013, que aprueba la modificación del acuerdo N° 1.420 de fecha 29.01.2013, en el sentido de incorporar las observaciones señaladas por la Seremi de Vivienda y Urbanismo, conforme a la presentación del señor Asesor Urbanista, referente al sector denominado "El Tatio", cuyo texto forma parte integrante.

47. Decreto exento N° 482, de 21 de febrero de 2014, que sanciona el acuerdo N° 1.502 del Concejo, que aprueba la modificación del acuerdo N° 1.420 al Plan Regulador Comunal de San Miguel en el sector El Tatio, para los efectos de completar el trámite de aprobación ministerial del mismo.

48. Oficio ordinario N° 38/565, de 7 de mayo de 2014, del Alcalde de San Miguel al Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, remitiendo observaciones subsanadas de acuerdo a su oficio ordinario N° 5034, de 4 de noviembre de 2013.

49. Oficio ordinario N° 3051, de 7 de julio de 2014, del Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo al Alcalde de San Miguel, señalando que, efectuado el análisis correspondiente de todos los antecedentes recibidos, cabe informar lo siguiente:

- a. Trámite Aprobatorio
De acuerdo a lo expuesto en los documentos detallados anteriormente, se ha dado cumplimiento al trámite que corresponde desarrollar al municipio dentro del proceso aprobatorio, según los procedimientos consignados en la normativa vigente (L.G.U.C. y O.G.U.C.) a la fecha del inicio del mismo.
- b. Concordancia entre el proyecto expuesto al público y el que se somete a aprobación
El proyecto de Modificación Plan Regulador Comunal de San Miguel Sector El Tatio, que se somete a aprobación, corresponde al mismo proyecto expuesto al público, con la salvedad de las diferencias originadas en los ajustes formales que se realizaron a los textos y al plano, para resolver observaciones de la Seremi Minvu RM dentro del proceso oficial de revisión e informe técnico, a fin de dar más claridad a los fundamentos, contenidos y proceso aprobatorio de la modificación en trámite, manteniendo sus contenidos de fondo.
- c. Concordancia del proyecto que se somete a aprobación con las normas de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, su Ordenanza General y el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS).
El proyecto de Modificación Plan Regulador Comunal de San Miguel Sector El Tatio, es concordante con las normas que rigen la materia, definidas en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, su Ordenanza General y el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS).

d. Contenido del Proyecto de Modificación al PRC:

d.1. Memoria Explicativa:

La Memoria expone los antecedentes necesarios para realizar esta modificación, señalando que se buscó cambiar el uso del suelo a una de las áreas que se definió en el Plan Regulador Comunal vigente como "Equipamiento Recreacional y Deportivo", Zona EC-1, al reconocer un equipamiento preexistente, al cual se propone ahora asignar una zonificación similar a la de su entorno (Zona ZU-2), que permita darle uso residencial, dado el déficit de terrenos aptos para la demanda interna de vivienda social en la comuna. El área involucrada, de aproximadamente 5.000 m², corresponde a una propiedad privada denominada "Complejo Deportivo El Tatio", en el sector del mismo nombre, ubicado en calle Tannenbaum N° 625, ocupando parte de la manzana comprendida entre las calles Santa Fe, Macaroff, Tannenbaum y Vargas del Campo, en el cual se emplaza un equipamiento deportivo privado, con patente comercial, con giro de "restaurant, comercial, casino y complejo deportivo", en el cual el acceso a sus instalaciones por parte de los vecinos del sector depende del acuerdo del propietario y del pago de una tarifa establecida. Desde el punto de vista de la suficiencia del equipamiento se argumenta que el polígono involucrado en la modificación normativa se encuentra adyacente a una Zona de Equipamiento Recreacional y Deportivo de carácter metropolitano, de superficie mayor a 3 hectáreas, y próximo a un equipamiento de carácter local, de superficie cercana a 5.000 m², el primero de los cuales el municipio espera consolidar para satisfacer las necesidades de la población comunal y en especial del sector inmediato. La norma definida en el PRC vigente para el área involucrada no le daba posibilidades de reconversión a la propiedad, lo que se busca subsanar ahora, definiendo el área como zona de renovación residencial ZU-2, pero restringiendo los usos de suelo permitidos y la altura de edificación. Por ello se crea una nueva zona, la Zona ZU-2', proponiendo así asignar esa zona al área involucrada.

Se incluye en la Memoria Explicativa un análisis de los Estudios de Equipamiento, de Riesgos y de Capacidad Vial, del Plan Regulador Comunal vigente, detectándose que la modificación propuesta, al ser bastante acotada no tiene impactos en la situación de base. Se anexa a la Memoria Explicativa un Estudio de Capacidad Vial de la Modificación, que concluye que ésta es factible desde el punto de vista de la operación del transporte, así también se acompaña un Informe Ambiental, a través del cual la presente modificación al Plan Regulador Comunal se sometió a la Evaluación Ambiental Estratégica, de acuerdo a las normas vigentes en la materia.

d.2. Texto Aprobatorio:

El texto presentado, aprueba la modificación al PRC, que reemplaza la parte de la Zona EC-1 correspondiente al polígono de la modificación del sector El Tatio, que pasa a ser la nueva Zona ZU-2', Residencial de Renovación', para lo cual se modifica la Ordenanza Local en el artículo 25°, para introducir la mención al plano de esta Modificación, incorporar la nueva zona en el cuadro, intercalar la nueva zona con sus normas urbanísticas, y finalmente, en el Área EC-1, Recreacional Deportivo, eliminar la mención al "Complejo Deportivo Tatio".

d.3. Plano:

La modificación incluye el plano Modificación Plan Regulador Comunal de San Miguel Sector El Tatio, "M3-ZU2'-PRSM Zonificación" (a escala 1:5.000, de fecha 30.05.2014), que gráfica el cambio normativo, la situación anterior, la situación que se aprueba, la simbología y ubicación, así como el registro de las últimas instancias del proceso aprobatorio, con las firmas correspondientes.

El plano de la modificación cambia parcialmente el plano PRSM-1 Zonificación, del PRC vigente, en lo relativo al polígono involucrado en la modificación, y se presenta tanto en versión a color y versión monocromática, ambas en papel opaco y en papel transparente.

d.4. Estudio de Factibilidad de Agua Potable y Alcantarillado:

El presente proyecto de modificación no implica nuevas áreas que se incorporen al uso urbano, sino abarca un área ya cubierta por las redes de servicios sanitarios proporcionados por la empresa concesionaria, Aguas Andinas S.A. según información que entrega la misma en su carta N° 15838 de fecha 03.10.2011, que se anexa al Estudio de Factibilidad, indicando que cuenta con un Plan de Desarrollo actualizado el año 2010, con cobertura en todo el territorio comunal, a partir de lo cual en el

Estudio se analizan las coberturas y se comparan las demandas con y sin modificación, concluyéndose que técnicamente, desde el punto de vista de los servicios sanitarios, el cambio que se aborda no tiene impedimentos para mantener e incluso mejorar la calidad de servicio.

d.5. Evaluación Ambiental Estratégica:

La Municipalidad de San Miguel sometió el proyecto "Modificación Plan Regulador Comunal de San Miguel Sector El Tatio", a la evaluación ambiental estratégica, coordinándose con los organismos competentes y preparando el Informe Ambiental del mismo, que fue remitido al Ministerio del Medio Ambiente para su revisión, obteniendo un pronunciamiento por Ord. N° 124705/12 de fecha 19.12.2012 del Subsecretario del Ministerio de Medio Ambiente al Alcalde de San Miguel, informando que el segundo informe ambiental del proyecto de modificación al PRC de San Miguel sector El Tatio cumple con los contenidos mínimos. El señalado Informe Ambiental fue expuesto a la comunidad, junto con todos los antecedentes del proyecto de modificación y no fue objeto de observaciones.

Por todo lo señalado anteriormente y conforme a lo establecido en el art. 43 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y al art. 2.1.11 de la Ordenanza General, esta Secretaría Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo emite el presente informe técnico favorable sobre los antecedentes administrativos y técnicos que conforman el proyecto de "Modificación Plan Regulador Comunal de San Miguel Sector El Tatio", tenido a la vista y devuelve el original de los Antecedentes Administrativos y 4 copias de los Antecedentes Técnicos individualizados en el presente documento.

Conforme a las disposiciones vigentes sobre materias de planificación comunal, la Municipalidad de San Miguel, deberá completar el proceso de aprobación del proyecto de modificación al PRC de su comuna, mediante la dictación del decreto alcaldicio que promulga la aprobación y deja establecido el lugar donde la comunidad puede obtener la documentación del expediente, la posterior publicación en el Diario Oficial y el ulterior archivo de copias oficiales en el Conservador de Bienes Raíces, en la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en la Secretaría Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo y en el propio municipio.

Finalmente, con el objeto de actualizar y complementar la información disponible en la Mapoteca, en el archivo oficial de esta Secretaría, en la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, así como también en el sitio web www.observatoriourbano.cl, es que se solicita a su municipio que, al remitir los documentos en versión papel para el archivo correspondiente, se disponga el envío a esta Seremi, de la documentación relativa a la presente modificación, en una copia digital, contenida en 1 CD con la Memoria y Texto Aprobatorio escaneados o en formato Word, además del plano correspondiente.

50. Memorándum A. Urbana N° 395/2014, de 22 de agosto de 2014, del Secretario Comunal de Planificación a la Alcaldesa (S), adjuntando el oficio ordinario N° 3051, de 7 de julio de 2014, del Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo al Alcalde de San Miguel, para el respectivo procedimiento de aprobación final.

51. Memorándum A. Urbana N° 477/2014, de 7 de octubre de 2014, del Secretario Comunal de Planificación al Alcalde, adjuntando el oficio ordinario N° 3051, de 7 de julio de 2014, del Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo al Alcalde de San Miguel, para el respectivo procedimiento de aprobación final.

52. Providencia alcaldicia N° 2489/2014, remitiendo el antecedente a Secretaría Municipal, para preparar decreto.

53. Lo dispuesto en los artículos 43 y 45 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

54. Los artículos 2.1.10 y 2.1.11 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones; y

55. Los artículos 3° letra b), 5° letra k), 12, 56, 63 letra i) y 65 letra b) de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades,

Decreto:

Promúlgase la siguiente Modificación al Plan Regulador Comunal de San Miguel:

I° Modifícase el Plan Regulador Comunal de San Miguel, aprobado por decreto exento N° 2.041, de fecha 16 de noviembre del 2005, publicado en el Diario Oficial del 28 de noviembre del 2005, y modificaciones posteriores, en el sentido de reemplazar parte de la zonificación EC-1 (Equipamiento Recreacional y Deportivo) correspondiente al Sector "El Tatio", contenida en la totalidad del polígono A-B-C-D-A de la modificación, pasando a ser zona ZU-2' Residencial de Renovación', según Memoria Explicativa y estudios complementarios, todo esto de acuerdo a lo graficado en el plano M3-ZU2'-PRSM, Zonificación, confeccionado por Asesoría

Urbana de la Municipalidad de San Miguel, que forman un solo cuerpo legal y que por este acto se aprueba; el detalle de la modificación es el siguiente:

1. Modifícase la Ordenanza Local del Plan Regulador Comunal de San Miguel, en lo siguiente:

- 1.1. En el artículo 25°, en el primer párrafo y después del vocablo "PRSM-1 intercálase la frase "y en el plano M3-ZU2'-PRSM".

Luego, intercálase, en la segunda y tercera columna del cuadro, después de la fila de usos de suelo "Residencial", "ZONA ZU-2, Residencial de Renovación", la siguiente fila:

ZONA	ZU-2'	RESIDENCIAL DE RENOVACION'
------	-------	----------------------------

- 1.2. En el artículo 25, luego de terminar los párrafos relativos a la Zona ZU-2, Residencial de Renovación y antes de comenzar la Zona ZU-3, Industrial Exclusiva, incorpórase lo siguiente:

ZONA	ZU-2'	RESIDENCIAL DE RENOVACION'
------	-------	----------------------------

Usos permitidos:

1. Residencial Vivienda.
2. Areas Verdes: Parque, plazas, jardines.

Usos prohibidos:

- Equipamiento científico.
- Equipamiento de comercio.
- Equipamiento de culto y cultura.
- Equipamiento de deporte.
- Equipamiento de educación.
- Equipamiento de esparcimiento.
- Equipamiento de salud.
- Equipamiento de seguridad.
- Equipamiento de servicios.
- Equipamiento social.
- Actividades productivas.
- Actividades de servicio de carácter similar al industrial.
- Infraestructura.

Cuadro de normas urbanísticas

Coefficiente
construc-
tividad

- * A= Aislado.
- * P= Pareado.

Disposiciones complementarias:

Densidad máxima: 1.800 Hab./ha.

Los antejardines no pueden utilizarse para estacionamiento de vehículos. Las construcciones pareadas no podrán sobrepasar los 9 m de altura medidos en el deslinde con los predios vecinos y su profundidad máxima será de 15m o el equivalente al 40% del fondo del predio cuando la profundidad de éste sea inferior a 25m. Sobre esta altura el sistema de agrupamiento es aislado.

- 1.3. En el artículo 25, en Areas de Equipamiento y Areas Verdes, Nivel Comunal; en el Área EC-1, Recreacional y Deportivo, eliminase la línea: "Complejo Deportivo Tatío".

2° Modifícase el siguiente plano del Plan Regulador Comunal de San Miguel: PRSM-1, Zonificación, en lo relativo al polígono de la modificación, conforme a lo graficado en el siguiente plano:

M3-ZU2'-PRSM, ZONIFICACIÓN,
Escala 1: 5.000.

3° La modificación al Plan Regulador Comunal de San Miguel, promulgada por el presente decreto, entrará en vigencia a contar de la fecha de su publicación en el Diario Oficial.

4° La comunidad puede obtener la documentación del expediente de la presente modificación del Plan Regulador Comunal de San Miguel en la Asesoría Urbana, ubicada en el Edificio Consistorial, Gran Avenida 3418, segundo piso.

5° Publíquese y archívese la presente modificación al Plan Regulador Comunal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2.1.11 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

6° Publíquese en la página web de la Municipalidad.

Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- María Soledad Peredo Ferreira, Alcalde (S).- Luis Alberto Sandoval Gómez, Secretario Municipal.

PROMULGA MODIFICACION AL PLAN REGULADOR COMUNAL DE SAN MIGUEL

Núm. 3.164 exento.- San Miguel, 3 de diciembre de 2014.- Vistos:

1. Decreto exento N° 2.401, de 16 de noviembre de 2005, que aprobó el Plan Regulador Comunal de San Miguel, instrumento de planificación territorial compuesto por la Memoria Explicativa, Estudio de Factibilidad Sanitaria, Evaluación de Suficiencia en Infraestructura de Equipamiento de la comuna de San Miguel, Estudio de Capacidad Vial, Estudio de Riesgos y Restricciones, Informe de Justificación de Diferencias, Ordenanza Local del Plan Regulador Comunal de San Miguel y los planos denominados PRSM-1, de Zonificación, escala 1:5.000 y PRSM-2, de Vialidad Estructurante, escala 1:5.000; y el texto de Ordenanza Local del Plan Regulador de San Miguel.

2. Acuerdo N° 1.229 del Concejo Municipal, de 10 de mayo de 2011, que aprobó el inicio de estudios para modificación del Plan Regulador Comunal vigente, en relación con el cambio del uso del suelo de las siguientes zonas, conforme la presentación del Asesor Urbanista, que pasa a formar parte integrante del acuerdo:

- a) El polígono delimitado por las calles Ramón Subercaseaux, Ricardo Morales, Soto Aguilar y Los Castaños.
- b) El polígono delimitado por las calles Chiloé, Salesianos, Avenida Santa Rosa y Ureta Cox.
- c) El polígono delimitado por las calles Santa Fe, Macaroff, Tannembaum y Vargas del Campo.

3. Oficio ordinario N° 37/1574, de 15 de diciembre de 2011, del Alcalde de San Miguel al Subsecretario del Medio Ambiente, informando sobre los estudios tendientes a la modificación del Plan Regulador Comunal en el sector denominado El Llano Subercaseaux, con el objeto de potenciar la actividad educacional universitaria que se ha ampliado en el sector; precisando que en atención a que la modificación que se propone no se da en los términos de las situaciones planteadas en el numeral 5.6 de la circular Ord. N° 254, de 8 de abril de 2011, conocida también como circular DDU 247, se ha considerado que ésta no es sustancial, por lo que no se someterá a una Evaluación Ambiental Estratégica.

4. Oficio ordinario N° 37/351, de 7 de marzo de 2012, del Alcalde de San Miguel al Subsecretario del Medio Ambiente, reiterando lo informado por oficio ordinario N° 37/1574, de 15 de diciembre de 2011.

5. Acuerdo N° 1.359 del Concejo, de 31 de julio de 2012, que aprueba el inicio del procedimiento de modificación del Plan Regulador Comunal vigente, en relación con el cambio del uso del suelo, en la zona denominada Zona ZLÍ 2 Residencial de Renovación, regularización sector equipamiento educacional, conforme la presentación del Asesor Urbanista, que pasa a formar parte integrante del acuerdo.

6. Oficio ordinario N° 38/1258, de 14 de septiembre de 2012, del Alcalde de San Miguel a la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, remitiendo expediente técnico de modificación del Plan Regulador Comunal de San Miguel en el sector denominado Equipamiento Educacional, para revisión preliminar oficial, incluyendo Memoria Explicativa, Estudio de Capacidad Vial, Estudios de Factibilidad Sanitaria, Planimetría Modificación Equipamiento Educacional y Planimetría Factibilidad Sanitaria.

7. Decreto exento N° 2.761, de 25 de octubre de 2012, que aprobó la proposición de proceso de participación ciudadana para la modificación del Plan Regulador Comunal de San Miguel en los sectores denominados "Industrial Mixto", "El Tatío" y "Equipamiento Educacional".

8. Oficios ordinarios N° 17, 18 y 19, de 29 de octubre de 2012, enviados por carta certificada a través de Correos Chile, del Asesor Urbanista a las organizaciones Comité de Vecinos 12 de Octubre UV 23 y 24; Comité de Adelanto Rómulo Peña UV 23 y 24; y Junta de Vecinos El Llano UV N° 24, invitando a la Primera Audiencia Pública de Información del Proyecto de Modificación al Plan Regulador Comunal, del día 10 de noviembre de 2012, a las 17:00 horas, en calle Soto Aguilar N° 1241 (Liceo Andrés Bello), adjuntando memoria explicativa de la modificación y copia del decreto exento N° 2.761, de 25 de octubre de 2012.

9. Aviso de prensa publicado en el diario La Nación el 31 de octubre de 2012, informando el inicio del procedimiento de modificación del Plan Regulador Comunal en el sector Equipamiento Educacional, indicando el lugar y fechas de exposición